主題精選：土地登記漏誤 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 土地登記漏誤之救濟
發布日期: 2018-09-06
內文
土地登記漏誤之救濟方法有三，一為更正登記，二為塗銷登記，三為登記損害賠償。
• (一) 更正登記：登記人員或利害關係人，於登記完畢後，發現登記錯誤或遺漏時，以書面聲
請該管上級機關查明核准後，辦理更正登記。但登記錯誤或遺漏，純屬登記人員記載時之疏
忽，並有原始登記原因證明文件可稽者，由登記機關逕行更正之（土§69）。惟更正登記不得
變更原登記之法律關係，亦即更正登記不得妨害原登記之同一性。
• (二) 塗銷登記：依土地登記規則登記之土地權利，有登記證明文件經該主管機關認定係屬偽
造或純屬登記機關之疏失而錯誤登記之情形，於第三人取得該土地權利之新登記前，登記機關
得於報經直轄市或縣 (市) 地政機關查明核准後塗銷之（登§144）。值得一提的是，更正登記所
稱登記錯誤與塗銷登記所稱登記錯誤，兩者意涵不同。前者指准予登記之行政處分並未違誤，
僅登記機關辦理登記時未依登記原因證明文件所載之內容予以登記，而造成登記事項與登記原
因證明文件所載之內容不符（登§13）；後者指准予登記之行政處分純係登記機關疏失而為之違
法行政處分。
• (三) 登記損害賠償：無法藉由上述更正登記或塗
銷登記，以消除土地登記漏誤，最後只能由地政機
關負起損害賠償一途。因此，土地法第68條第1項
規定：「因登記錯誤遺漏或虛偽致受損害者，由該
地政機關負損害賠償責任。但該地政機關證明其原
因應歸責於受害人時，不在此限。」
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下